



**PUTUSAN**

Nomor 12372 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam, telah memutus perkara Anak:

Nama : **FITRA AULIA bin almarhum ALI MARIOTO;**

Tempat Lahir : Subulussalam;

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/2 Februari 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Nyak Adam Kamil Dusun Makhfirah,  
Desa Subulussalam Utara, Kecamatan  
Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 12372 K/Pid.Sus/2025



Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam tanggal 3 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FITRA AULIA bin almarhum ALI MARIOTO bersama dengan Saksi Samson bin almarhum Udin Bako dan Saksi Fahrul D Aldiva bin Heri Candra, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak FITRA AULIA bin almarhum ALI MARIOTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh Provinsi Aceh dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Verza warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH1KC0210SK287086, Nomor Mesin KC02E1286547 dengan Nomor Polisi BL 6347 IP;
  - 1 (satu) buah pisau ukuran diperkirakan 28 cm yang sudah berkarat dengan gagang kayu;
  - 1 (satu) buah flashdisk warna biru yang berukuran 4 GB berisi dokumen CCTV pada saat kejadian dugaan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian berdurasi 2 jam;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 12372 K/Pid.Sus/2025



Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama Tersangka Samson bin almarhum Udin Bako dan Tersangka Fahrul D Aldiva bin Heri Candra;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skl tanggal 7 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FITRA AULIA bin almarhum ALI MARIOTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merampas nyawa orang lain", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Verza warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH1KC0210SK287086, Nomor Mesin KC02E1286547 dengan Nomor Polisi BL 6347 IP;
  - 1 (satu) buah pisau ukuran diperkirakan 28 cm yang sudah berkarat dengan gagang kayu;
  - 1 (satu) buah flashdik warna biru yang berukuran 4 GB berisi dokumen CCTV pada saat kejadian dugaan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian berdurasi 2 jam;Dipergunakan dalam pembuktian perkara An. Tersangka Samson bin almarhum Udin Bako dan Tersangka Fahrul D Aldiva bin Heri Candra;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 12372 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PID.SUS.Anak/2025/PT BNA tanggal 24 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 3/Pid.Sus Anak/2025/PN Skl tanggal 7 November 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta-Pid.Sus-Anak/2025/PN Skl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam pada tanggal 24 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 12372 K/Pid.Sus/2025



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal baru dalam kasasi Terdakwa yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yuridis yang relevan di persidangan dan telah tepat menyatakan perbuatan Anak turut serta melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 12372 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidana *judex facti* telah mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan pula telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana perbuatan Anak bukan sebagai penyebab utama kematian Korban, namun perbuatan Anak yang turut serta memukul Anak korban dalam perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Fahrul yang menikam Korban dengan menggunakan kaca beling di bagian leher Korban dan Saksi Samson yang menusuk Korban di bagian belakang badan Korban menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Anak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 12372 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Desember 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,  
Ttd/  
**Hamsurah, S.H., M.H.**

Hakim Kasasi Anak,  
Ttd/  
**Sutarjo, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus  
Ttd/  
**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**